TEMARIO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN SOCIAL (A2.2018)

TEMA 1

La Constitución Española. Perspectiva Social y Educativa. La Ley Orgánica de Educación. Derechos y Deberes del Menor en el Marco Constitucional y Educativo Español

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Educación Social (A2.2018)

Bloque: Materias Específicas

Tema Oficial: 1

Normativa Clave: Constitución Española de 1978 (arts. 9.2, 10, 14, 27 y 39); Ley Orgánica 2/2006 (LOE) modificada por Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE); Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor; Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI); Real Decreto 732/1995 de derechos y deberes de los alumnos.

ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 1

1. Introducción y contextualización en la Educación Social

2. La Constitución Española de 1978: Perspectiva social y principios rectores

2.1. El Estado social y democrático de Derecho y los valores superiores

2.2. La igualdad material y la remoción de obstáculos: El artículo 9.2 CE

2.3. La dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad: El artículo 10 CE

2.4. La protección social, económica y jurídica de la familia y de la infancia: El artículo 39 CE

3. La perspectiva educativa en la Constitución: Análisis exhaustivo del artículo 27 CE

3.1. Naturaleza jurídica y doble dimensión del derecho a la educación

3.2. Objeto y fines de la educación (art. 27.2 CE)

3.3. Libertad de enseñanza y derecho de los padres a la formación religiosa y moral (art. 27.3 CE)

3.4. Gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica (art. 27.4 CE)

3.5. Programación general de la enseñanza y participación de la comunidad educativa (art. 27.5 y 27.7 CE)

3.6. La doctrina del Tribunal Constitucional en materia educativa

4. La Ley Orgánica de Educación (LOE) con las modificaciones de la LOMLOE

4.1. Marco general, principios y fines del sistema educativo español

4.2. La equidad y la inclusión educativa como ejes transversales (Título II)

4.3. El enfoque de derechos de la infancia conforme a la Convención de Naciones Unidas

4.4. La figura del educador/a social en el marco escolar inclusivo

5. Derechos y deberes del menor en el marco constitucional y educativo español

5.1. El menor como sujeto activo de derechos: Evolución del paradigma tutelar al de protección integral

5.2. Catálogo de derechos del alumnado en el ámbito educativo

5.3. Catálogo de deberes del alumnado: Corresponsabilidad y convivencia escolar

5.4. Garantías, medidas correctoras y protocolos de protección frente a la violencia (LOPIVI)

6. Conclusión y rol del educador/a social

7. Anexo: Mapa conceptual y tabla sinóptica del Tema 1

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN SOCIAL

El análisis de la **Constitución Española de 1978 (CE)** y de la legislación educativa básica, encabezada por la **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)** con las modificaciones introducidas por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)**, no constituye un mero ejercicio dogmático-jurídico, sino el basamento axiológico y normativo imprescindible sobre el que se asienta la intervención del **Educador y la Educadora Social** en el sistema educativo andaluz.

La Educación Social, configurada como un derecho de la ciudadanía y una profesión pedagógica especializada en los procesos de socialización, prevención y compensación de desigualdades, encuentra en los mandatos constitucionales su legitimación directa. La escuela contemporánea no se concibe ya como una institución aislada orientada exclusivamente a la instrucción académica, sino como una **comunidad educativa integradora, promotora del bienestar infantil y garante de los derechos fundamentales de todos los niños, niñas y adolescentes**, especialmente de aquellos que se hallan en situaciones de vulnerabilidad, exclusión o conflicto social.

2. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: PERSPECTIVA SOCIAL Y PRINCIPIOS RECTORES

2.1. El Estado social y democrático de Derecho y los valores superiores

El **artículo 1.1 de la CE** define a España como un "*Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político*".

La cláusula de **Estado social** resulta capital para la Educación Social. Implica la superación del Estado liberal abstencionista: los poderes públicos asumen una función prestacional activa, responsabilizándose de procurar una distribución equitativa de los recursos, garantizar unos servicios públicos universales (educación, sanidad, servicios sociales) y corregir las disfunciones y desigualdades generadas por las fuerzas del mercado.

2.2. La igualdad material y la remoción de obstáculos: El artículo 9.2 CE

Si el artículo 14 de la CE consagra la igualdad formal ante la ley ("*Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social*"), el **artículo 9.2 CE** establece el principio de **igualdad material o real**:

> "*Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.*"

Este precepto es el **mandato constitucional directo de la acción socioeducativa compensatoria**. Justifica y legitima las medidas de discriminación positiva, la dotación de recursos específicos a zonas con necesidades de transformación social y la intervención de profesionales como los educadores sociales para derribar las barreras socioeconómicas, culturales y contextuales que impiden el pleno desarrollo de los menores.

2.3. La dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad: El artículo 10 CE

El **artículo 10.1 CE** actúa como pórtico de los derechos fundamentales:

> *"La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social."*

Asimismo, el **artículo 10.2 CE** vincula la interpretación de los derechos constitucionales a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, donde destaca con fuerza propia la **Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas de 1989** (ratificada en 1990).

2.4. La protección social, económica y jurídica de la familia y de la infancia: El artículo 39 CE

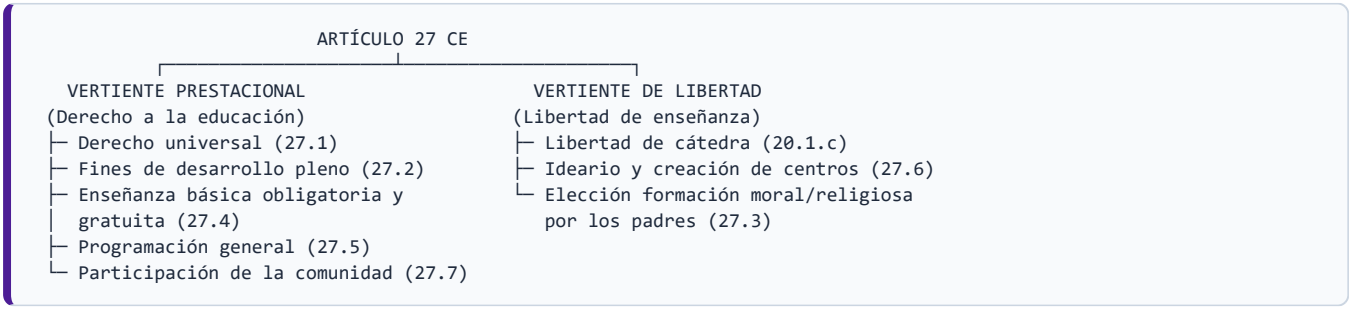
Ubicado en el Capítulo III del Título I ("*De los principios rectores de la política social y económica*"), el **artículo 39 CE** dispone:

1. *Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.*
2. *Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.*
3. *Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.*
4. *Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.*

Este artículo consagra a los menores de edad como titulares plenos de derechos específicos de protección, articulando el deber tutelar de los progenitores y subsidiariamente del Estado a través del sistema de protección de menores y de la institución escolar.

3. LA PERSPECTIVA EDUCATIVA EN LA CONSTITUCIÓN: ANÁLISIS EXHAUSTIVO DEL ARTÍCULO 27 CE

El **artículo 27 de la CE** constituye el pacto educativo constitucional que equilibra la libertad y la igualdad, condensando las diferentes corrientes ideológicas y pedagógicas de la transición democrática.



3.1. Naturaleza jurídica y doble dimensión del artículo 27.1 CE

El artículo 27.1 proclama: "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza". El Tribunal Constitucional (STC 86/1985, STC 337/1994) ha reiterado que el artículo 27 presenta una **doble naturaleza**:

- **Como derecho de libertad (status libertatis):** Facultad de los padres de elegir el tipo de educación para sus hijos y libertad de creación de centros docentes.
- **Como derecho social o de prestación (status positivus):** Obligación de los poderes públicos de crear centros, financiar la enseñanza y garantizar el acceso real y no discriminatorio a un sistema educativo de calidad.

3.2. Objeto y fines de la educación (art. 27.2 CE)

> *"La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales."*

Este mandato trasciende la concepción decimonónica de la escuela como mera transmisora de saberes cognitivos. El "pleno desarrollo de la personalidad" abarca la dimensión emocional, social, ética y cívica, conectando de lleno con los cometidos propios de la Educación Social: habilidades de relación, resolución pacífica de conflictos, pensamiento crítico y autonomía moral.

3.3. Libertad de formación religiosa y moral (art. 27.3 CE)

Garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

3.4. Gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica (art. 27.4 CE)

> *"La enseñanza básica es obligatoria y gratuita."*

Comprende diez años de escolaridad (de los 6 a los 16 años de edad, articulados en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria). La obligatoriedad convierte la escolarización no solo en un derecho subjetivo, sino en un **deber social ineludible**, fundamentando legalmente los programas de prevención y control del absentismo escolar que desarrollan los educadores sociales.

3.5. Programación general y participación de la comunidad educativa (art. 27.5 y 27.7 CE)

- **Art. 27.5:** Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
- **Art. 27.7:** El profesorado, las familias y, en su caso, el alumnado intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos. Esto institucionaliza la **democracia escolar** mediante órganos colegiados como el **Consejo Escolar**.

4. LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE) CON LAS MODIFICACIONES DE LA LOMLOE

La **Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)**, profundamente modificada por la **Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE)**, es la ley de cabecera del sistema educativo español.

4.1. Principios fundamentales de la LOE-LOMLOE (artículo 1)

La ley incorpora cinco pilares esenciales en su exposición de motivos y artículo 1:

1. **El enfoque de los derechos de la infancia:** Se asume explícitamente la Convención de los Derechos del Niño de 1989 como principio rector.
2. **La equidad y la educación inclusiva:** Calidad para todo el alumnado, garantizando la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.
3. **La igualdad de género efectiva:** Coeducación, prevención de la violencia machista y fomento de la no discriminación.

4. **La competencia digital y el pensamiento crítico:** Para reducir la brecha digital y fomentar el uso seguro y ético de las tecnologías.
5. **La educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global:** Conforme a la Agenda 2030 de la UNESCO.

4.2. Fines del sistema educativo (artículo 2 LOE-LOMLOE)

Destacan para la Educación Social:

- El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.
- La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de trato y no discriminación.
- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, así como en la prevención y resolución pacífica de conflictos.
- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos y la vida en común.
- El desarrollo de la capacidad para regular el propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

4.3. El Título II: Equidad en la educación

El Título II de la LOE-LOMLOE estructura la respuesta educativa ante la diversidad:

- **Capítulo I: Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE):**
  - Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta).
  - Retraso madurativo o trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación.
  - Trastornos de atención o de aprendizaje.
  - Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje.
  - **Situación de vulnerabilidad socioeducativa** (pobreza, exclusión social, itinerancia, desamparo).
  - Altas capacidades intelectuales.
  - Incorporación tardía al sistema educativo español o condiciones personales de historia escolar.
- **Capítulo II: Compensación de las desigualdades en educación:**
  - Obligación de las Administraciones de desarrollar planes de compensación para personas, grupos y ámbitos territoriales en situaciones desfavorables.
  - Dotación de recursos materiales y humanos suplementarios a centros que escolaricen alumnado en situación vulnerable.

4.4. La figura del Educador/a Social en el marco de la LOMLOE

La LOMLOE enfatiza la necesidad de contar con **equipos multidisciplinares** en los centros y en las redes de orientación, reforzando la figura de profesionales sociocomunitarios para:

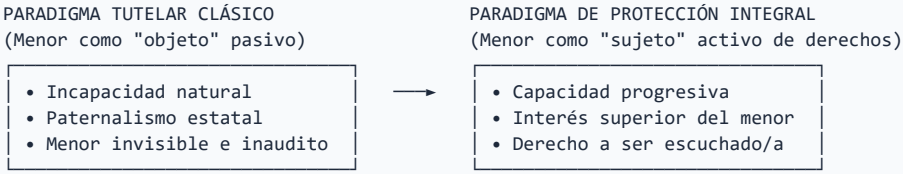
- Vincular el centro educativo con los Servicios Sociales y las familias.
- Promover climas de centro seguros e inclusivos.
- Implementar protocolos de bienestar y protección frente al acoso y la violencia infantil.

5. DERECHOS Y DEBERES DEL MENOR EN EL MARCO CONSTITUCIONAL Y EDUCATIVO

ESPAÑOL

5.1. Evolución del estatus jurídico del menor: De objeto de tutela a sujeto de derechos

Tradicionalmente, el Derecho consideraba al menor como un mero objeto de protección y tutela bajo la patria potestad paterna. La aprobación de la **Convención sobre los Derechos del Niño de 1989**, ratificada por España, y la posterior **Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor**, supuso un cambio copernicano de paradigma:



Principios rectores de la L.O. 1/1996 (reforzados por la Ley 26/2015 y la LOPIVI 8/2021):

1. **La primacía del Interés Superior del Menor (favor minoris):** Principio inspirador de toda decisión pública o judicial.
2. **El derecho a ser oído y escuchado:** En cualquier procedimiento que le afecte, en función de su edad y madurez (siempre a partir de los 12 años).
3. **El derecho a la intimidad, honor y propia imagen.**
4. **El principio de no discriminación y la autonomía progresiva.**

5.2. Catálogo de derechos del alumnado en el ámbito educativo

Regulados con carácter general en el **Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo**, y en los decretos autonómicos de convivencia escolar:

- **Derecho a una formación integral:** A que se desarrollen todas sus capacidades morales, físicas, intelectuales y emocionales.
- **Derecho al respeto a la identidad, integridad y dignidad personales:** Protección absoluta frente a cualquier trato degradante, castigo físico o menoscabo moral.
- **Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar:** Criterios de evaluación públicos, transparentes y posibilidad de reclamación formal.
- **Derecho a la igualdad de oportunidades y a la compensación educativa:** Apoyos específicos en casos de enfermedad, vulnerabilidad o desventaja sociocultural.
- **Derecho a la protección social:** En casos de desamparo, maltrato o violencia intrafamiliar.
- **Derecho a la libertad de conciencia y convicciones religiosas o morales.**
- **Derecho a la participación y de reunión en el centro:** A asociarse, expresar sus opiniones y participar en los órganos de gobierno del centro (delegados, Consejo Escolar).

5.3. Catálogo de deberes del alumnado

La normativa concibe los deberes como una vía de formación cívica y corresponsabilidad social:

- **El deber del estudio:** Obligación básica de esforzarse para alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades individuales y aprovechar las enseñanzas impartidas.
- **El deber de asistencia a clase y puntualidad:** Cumplimiento riguroso del calendario escolar durante la etapa obligatoria.

- **El deber de respeto a la autoridad del profesorado:** Cumplir las orientaciones del equipo docente y reconocer su labor directiva en el aula.
- **El deber de respeto a los compañeros y a la comunidad educativa:** Prohibición estricta de conductas de acoso, discriminación, mofa, agresión verbal o física.
- **El deber de cuidado y uso correcto de las instalaciones:** Respetar los bienes materiales del centro y de sus compañeros.
- **El deber de cumplir y respetar las normas de convivencia del centro:** Aceptando el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).

5.4. Garantías y medidas correctoras: La LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021)

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se abordan primando el **carácter educativo y recuperador** frente al punitivo:

- Se prohíben medidas correctoras que menoscaben la dignidad personal o el derecho a la educación obligatoria.
- La **LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio)** revoluciona el ámbito escolar instaurando:
  - La figura del **Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección** en todos los centros escolares.
  - Protocolos obligatorios de detección e intervención frente al ciberacoso, la violencia sexual, el suicidio y la autolesión.
  - El fomento de una **cultura del buen trato** y la resolución dialógica de conflictos mediante la mediación escolar.

6. CONCLUSIÓN Y ROL DEL EDUCADOR/A SOCIAL

El entramado constitucional y educativo español sitúa al menor en el centro neurálgico del sistema, no como receptor pasivo de contenidos, sino como **ciudadano de pleno derecho en proceso de desarrollo biopsicosocial**.

La labor del **Educador/a Social** se revela como la bisagra indispensable para transformar los principios formales de la Constitución (arts. 9.2, 10, 27 y 39) y de la LOMLOE en **realidades tangibles de inclusión**:

- Interviniendo con las familias más vulnerables para garantizar el derecho a la educación frente al absentismo.
- Fomentando la convivencia positiva, la mediación y el desarrollo de habilidades sociales frente a conductas disruptivas.
- Articulando redes comunitarias que protejan al menor frente a la exclusión social, consolidando la escuela como el espacio más democrático, seguro y cohesionador de la sociedad.

7. ANEXO: MAPA CONCEPTUAL Y TABLA SINÓPTICA DEL TEMA 1

Bloque Temático	Preceptos y Normas Clave	Implicaciones para la Educación Social
Constitución: Valores y Principios	• Art. 1.1: Estado Social y Democrático. • Art. 9.2: Igualdad real y remoción de obstáculos. • Art. 10: Dignidad y libre desarrollo personal. • Art. 14: Igualdad y no discriminación.	Justifica la discriminación positiva, la intervención socioeducativa compensatoria y la atención prioritaria a sectores vulnerables.
Protección a la Familia y la Infancia	• Art. 39 CE: Protección social, económica y jurídica. • CDN de 1989 (ratificada en 1990). • L.O. 1/1996 de Protección del Menor.	Transición de objeto de tutela a sujeto de derechos; primacía del Interés Superior del Menor y derecho a ser escuchado.
Pacto Educativo Constitucional	• Art. 27.1: Derecho a la educación y libertad de enseñanza. • Art. 27.2: Fines (pleno desarrollo de la personalidad). • Art. 27.4: Enseñanza básica obligatoria y gratuita. • Art. 27.5 y 7: Programación general y Consejo Escolar.	Marco del servicio público educativo; justificación legal del control del absentismo escolar y participación comunitaria.
LOE-LOMLOE: Principios y Fines	• Art. 1 y 2 LOE-LOMLOE: Enfoque de derechos de la infancia, coeducación, sostenibilidad y competencia digital.	La educación inclusiva y la equidad dejan de ser medidas accesorias para ser el eje vertebrador de todo el sistema educativo.
Atención a la Diversidad y Equidad	• Título II LOE-LOMLOE (ACNEAE): Vulnerabilidad socioeducativa, compensación de desigualdades territoriales y de origen.	Dotación de recursos y profesionales especializados (educadores sociales) para centros en entornos desfavorecidos.
Derechos del Alumnado	• Formación integral, respeto a la dignidad e integridad, evaluación objetiva, igualdad de oportunidades, participación.	Garantía de entornos seguros y trato digno; derecho a apoyos individualizados en situaciones de riesgo o desventaja.
Deberes del Alumnado	• Deber de estudio, asistencia y puntualidad, respeto a la autoridad docente, respeto a iguales y cuidado de instalaciones.	Aprendizaje de la convivencia democrática y corresponsabilidad; abordaje educativo-restaurativo de las sanciones.
Protección Integral frente a Violencia	• Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI). • Figura del Coordinador/a de Bienestar y Protección. • Protocolos de acoso, ciberacoso y salud mental.	Detección precoz y coordinación interinstitucional (educativa, sanitaria, social y judicial) de la mano del educador social.